第十三章 刑事责任

第一节 刑事责任概述

【考点 1：刑事责任的概念与理论观点】

（1）刑事责任是我国刑法中的基本范畴，在《刑法》总则和分则中出现二十多次；

（2）国外刑法理论主要从犯罪成立条件角度理解刑事责任，我国则着眼于犯罪成立后的责任追究；

（3）我国刑事责任定义：依据犯罪事实和刑事法律规定产生的，由司法机关代表国家确认的，犯罪人应承担的以刑罚处罚、非刑罚处罚措施或单纯有罪宣告为内容的法律责任；

〈对比〉德日刑法理论中责任是犯罪成立要件 vs 我国刑法理论中刑事责任是犯罪后果；

〈引述〉"法律责任说、法律后果说、否定评价说、刑罚处罚说、刑事义务说"五种理论观点；

【考点 2：刑事责任的七个基本特征】

（1）规范形式上的法定性：最严格意义的法定性，不成文习惯法等不能成为刑事责任的法律渊源；

（2）规范内容上的特定性：以刑罚处罚、非刑罚处罚措施或单纯有罪宣告为内容，是本质特征；

（3）承担方式上的严厉性：属于最严厉的法律责任，可剥夺财产、政治权利、自由甚至生命；

（4）责任追究上的强制性：不以个人意志为转移，国家通过司法机关强制追究；

（5）承担主体上的专属性：严格的个人责任，只能由犯罪者本人承担，不能转嫁或代替；

（6）评价范畴上的枢纽性：连接犯罪与刑罚等法律评价的纽带，具有广泛涵盖性；

（7）评价内容上的统一性：综合回顾性判断和展望性预判的评价；

〈注意〉刑事责任不能由他人代为承担，即使犯罪人死亡或丧失责任能力时归于消灭；

〈对比〉民事责任可转移给他人 vs 刑事责任严格个人承担；

【考点 3：刑事责任与犯罪、刑罚的关系】

（1）刑事立法角度：刑事责任观在前，指导立法者制定犯罪与刑罚规定；

考研你终硕 制作

（2）刑事司法角度：犯罪引起刑事责任，刑事责任直接决定刑罚处罚；

（3）犯罪是刑事责任产生的原因，刑事责任程度取决于犯罪危害程度；

（4）刑事责任是刑罚适用的内在根据，刑罚轻重必须与刑事责任程度相适应；

〈示例〉犯罪后自首、立功的从轻减轻处罚；刑罚执行期间立功表现可减刑假释；

〈引述〉"因为过去有犯罪，且为了将来没有犯罪而确定刑事责任"；

【考点 4：刑事责任的地位与理论体系】

（1）刑事责任在我国刑法中是核心问题，但立法上地位有待提高，缺乏专门规定；

（2）理论体系存在三种观点："责-罪-刑"说、"罪-责-刑"说、"罪-责"说；

（3）本书采用"罪-责-刑"框架，既体现《刑法》总则体系结构，也符合逻辑关系；

〈对比〉"责-罪-刑"说从立法学角度有道理 vs 从刑法解释学角度存在倒果为因问题；

bilibili 考研你终硕 制作

第二节 刑事责任的根据

【考点 1：刑事责任根据的概念与层面】

（1）刑事责任根据从国家角度是追究刑事责任的根据，从犯罪人角度是承担刑事责任的根据，二者完全一致；

（2）我国刑法学界从哲学层面、法律层面和事实层面三个方面探讨刑事责任根据；

【考点 2：刑事责任的哲学根据】

（1）西方学者围绕人的意志自由问题形成道义责任论和社会责任论两大阵营；

（2）道义责任论以"非决定论"为基础，认为人具有自由意志，基于自由意志实施犯罪应承担刑事责任；

（3）社会责任论以"决定论"为基础，认为人的意志由自然本性和社会环境决定，应从社会角度承担责任；

（4）我国刑法理论坚持辩证唯物主义立场，认为犯罪人实施犯罪时所具有的相对意志自由是刑事责任的哲学根据；

〈引述〉恩格斯："如果不谈所谓自由意志、人的责任能力、必然和自由的关系等问题，就不能很好地议论道德和法的问题"；

〈案例〉黑格尔认为犯罪人选择犯罪时也选择了刑事处罚，"所以处罚他，正是尊敬他是理性的存在"；

〈引述〉菲利："人的自由意志观念引出一个假定，即一个人可以在善恶之间自由选择。但是，当用现代实证研究方法武装起来的近代心理学否认了意志自由的存在时，你还怎样相信自由意志的存在呢？"；

【考点 3：刑事责任的法律根据】

（1）刑事责任的法律根据是从法律规定层面讲行为人承担刑事责任的具体根据或标准；

（2）学界存在罪过说、犯罪行为说和犯罪构成说等不同主张；

（3）罪过只是主观方面，犯罪行为说可能导致客观归罪，犯罪构成说更可取；

（4）刑法规定的犯罪构成是决定刑事责任存在与否的唯一法律根据，也是决定刑事责任程度的主要法律根据；

（5）犯罪构成之外的刑罚裁量情节与刑罚执行制度也是决定刑事责任程度的重要法律根据；

〈注意〉不能认为犯罪构成是刑事责任的唯一或全部法律根据，因为刑事责任包括质与量两个方面；

bilibili
考研你终硕
制作

【考点 4：刑事责任的事实根据】

（1）符合犯罪构成的事实是决定刑事责任存在与否的唯一事实根据；

（2）符合犯罪构成的事实也是决定刑事责任程度的事实基础；

（3）犯罪构成事实以外的情况也影响刑事责任程度，包括犯罪客观方面、主观方面、犯罪主体等各方面事实；

（4）这些事实包括法定量刑情节和酌定量刑情节，通过影响刑事责任程度进而对量刑起作用；

〈示例〉甲符合故意杀人罪构成，乙符合遗弃罪构成，符合不同犯罪构成的事实本身就决定了二人刑事责任程度差异；

〈注意〉根据我国刑法规定，量刑情节只能起从轻、减轻、免除处罚或从重处罚作用，不能加重刑事处罚；

第三节 刑事责任的发展阶段

【考点 1：刑事责任发展阶段概述】

（1）刑事责任从应然状态发展到实然状态需经历产生、确认、实现三个阶段；

（2）刑事责任与犯罪相伴相生，行为构成犯罪即产生刑事责任；

（3）应当承担刑事责任是法律规定的应然状态，不等于实际承担刑事责任；

【考点 2：刑事责任的产生阶段】

（1）始于行为成立犯罪之日，终于监察机关调查或司法机关立案之时；

（2）行为符合犯罪构成是追究刑事责任的唯一事实根据；

（3）此阶段犯罪尚未被发现或告诉才处理的犯罪未被告诉；

（4）法定追诉期限内未被追诉则刑事责任消灭；

（5）刑事责任开始时间为行为构成犯罪之时，非立案或判决时；

〈注意〉《刑法》第 89 条规定追诉期限从犯罪之日起计算，直接印证刑事责任始于犯罪成立时；

〈对比〉应然层面刑事责任开始时间 vs 实际追究开始时间 vs 实际负担开始时间三者不同；

〈易错点〉不能以人民法院有罪判决时作为刑事责任产生时间，否则无法解释判决前的追究依据；

考研你终硕 制作

【考点 3：刑事责任的确认阶段】

（1）从监察机关调查或司法机关立案起，到有罪判决生效时止；

（2）任务是确认行为人是否犯罪、应否承担及如何承担刑事责任；

（3）意味着刑事责任从应然层面向实然层面转化；

（4）公诉案件包括立案、侦查、起诉、审判四环节；

（5）留置、逮捕等措施不属于追究刑事责任，仅为保障确认活动；

〈注意〉必须严格依据法定程序进行，以保障被告人人权；

〈提示〉判决执行前先行羁押可折抵刑期，但不等同于刑事责任实现；

【考点 4：刑事责任的实现阶段】

（1）始于有罪判决生效时，止于判决内容执行完毕或赦免之日；

（2）三种实现情形：判处刑罚执行完毕或赦免；非刑罚处罚措施执行完毕；免除处罚判决公开宣告；

（3）可能出现刑事责任变更情况：死缓减刑、减刑、特赦、罚金减免等；

（4）刑事责任变更实质是程度变更，不改变性质；

〈注意〉后两种情况下确认与实现在时间上往往重合；

〈易错点〉审判监督程序改判无罪不属于刑事责任变更；

【考点 5：刑事责任的终结】

（1）刑事责任既可因实现而终结，也可因消灭而终结；

（2）刑事责任实现是实然层面终结，消灭是应然层面终结；

（3）五种终结情形及时间：刑罚执行完毕或赦免时；缓刑考验期满合格时；非刑罚措施执行完毕或免除处罚判决宣告时；追诉时效期满时；犯罪人死亡时；不起诉决定作出时；

（4）刑事责任终结后犯罪人重新成为享有正常权利的公民；

〈注意〉累犯不意味前罪刑事责任未终结，而是新罪责任程度加重；

〈易错点〉不能将构成累犯的前后罪间隔时间视为刑事责任存续期间；

考研你终硕 制作

第四节 刑事责任的解决方式

【考点 1：刑事责任解决方式的分类体系】

（1）传统四分法：定罪判刑、定罪免刑、消灭处理、转移处理；

（2）新二分法：刑事责任的实现方式（定罪判刑、定罪免刑）和其他解决方式（消灭处理、转移处理）；

（3）实现方式指已依法追究刑事责任并具体实现内容；其他方式指基于法定原因不允许或不能追究责任；

【考点 2：定罪判刑的适用要件】

（1）主体：只有人民法院有权适用，是最基本、最常见的刑事责任解决方式；

（2）内容：有罪宣告基础上作出刑罚处罚判决，通过刑罚使抽象刑事责任具体化；

（3）原则：刑罚轻重应与犯罪人刑事责任程度相协调，体现罪责刑相适应原则；

【考点 3：定罪免刑的两种情形】

（1）根据刑法第 37 条，犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，免予刑罚但给予训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失或行政处罚；

（2）根据刑法第 10、19、20-24、28 条等规定，对具备法定条件的犯罪人免除处罚且不给予非刑罚处罚；

（3）本质：有罪认定体现国家否定评价，确认应受刑罚但因责任程度轻微而免除；

〈注意〉只有人民法院的免予刑罚或免除处罚判决才属于定罪免刑；

〈易错点〉检察院酌定不起诉和附条件不起诉属于无罪处理，不是刑事责任实现方式；

〈易错点〉专门矫治教育、追缴犯罪物品等强制措施不属于刑事责任实现方式；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 4：消灭处理的适用情形】

（1）定义：行为构成犯罪应承担刑事责任，但因法定阻却事实使刑事责任消灭；

（2）情形：犯罪已过追诉时效、战时缓刑军人确有立功表现、犯罪人死亡等；

（3）效果：国家司法机关不能再提起刑事追究，行为人不再承担刑事责任；

〈示例〉检察院酌定不起诉或附条件不起诉考验期满的最终不起诉也属此类；

【考点 5：转移处理的特殊性质】

（1）适用对象：享有外交特权和豁免权的外国人；

（2）法律依据：刑法第 11 条规定通过外交途径解决；

（3）原则基础：按国际惯例和国家间相互对等原则确立的特殊方式；